1 지방소비세 재정조정분 안분금액 위임 규정 변경(법§71③4)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 「지방세법」§71③3나목 및 §71③4나목은 지방소비세 재정조정분(조정교부금 등)의 **안분에 관한 사항을 시행령*에 규정**하도록 위임 * 「지방세법 시행령」 별표2~5에 안분기준과 안분금액 규정	□ 안분에 관한 사항 중 **안분기준**은 시행령 **'별표'에서 '본문'으로 상향**, **안분금액**은 **'별표'에서 '고시'로** 위임 ⇒ **대부분 시행령 개정 필요**
○ 「지방세법」§71③3나목은 대통령령으로 위임하는 범위에 **'금액'이 명시되어 있지 않음**	○ 「지방세법」§71③3나목은 해당 법에서 위임하고 있는 시행령만 개정 필요 ⇒ **법개정 불요**
○ §71③4나목은 세종과 제주에 시·군 조정교부금을 배분할 수 있도록 **'시·군 조정교부금'**을 **'대통령령으로 정하는 금액'**으로 규정하여, 대통령령으로 위임하는 범위에 **'금액'**이 **명시**	○ 「지방세법」§71③4나목은 안분금액을 고시로 위임하기 위해서는 **현행 대통령령에서 행안부 장관 고시로 재위임**하는 규정 필요 ⇒ **'대통령령으로 정하는 기준에 따라 행안부 장관이 고시한 금액'**

□ 개정 내용

○ 매년 동일한 안분 기준에 따라 **기계적·반복적**으로 산출되는 **안분금액**은 **단순 수치**에 불과, 시행령이 아닌 **'고시'가 법체계에 부합**

○ 안분금액 산출에 필요한 **'민간최종소비지출' 발표시기 변경**(8월말→12월말)으로 안분이 시작되는 다음연도 2월까지 시행령 개정 불가

⇒ 지방소비세 재정조정분 **'안분금액'**을 **'행정안전부 장관 고시'**로 위임

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후「부가가치세법」에 따라 납부 또는 환급하는 분에 대한 지방소비세는 다음달 20일('26.2.20.)부터 자치단체에 안분하여 납입

▌지방세법 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제8조(지방소비세에 관한 적용례) 제71조제3항제4호나목의 개정규정은 이 법 시행 이후「부가가치세법」에 따라 최초로 납부 또는 환급하는 분부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제71조(납입) ①·② (생 략)	제71조(납입) ①·② (현행과 같음)
③ 납입관리자는 제1항에 따라 납입된 지방소비세를 다음 각 호에 따라 대통령령으로 정하는 기간 이내에 납입하여야 한다.	③ ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 제69조제2항에 따라 계산한 세액의 253분의 43에 해당하는 부분은 다음 각 목의 구분에 따라 납입한다.	4. ----------.
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 가목에 따라 보전하는 시·도 전환사업의 총비용에 해당하는 금액을 제3항제1호에 따라 안분하여 산정한 「지방재정법」 제29조에 따른 시·군 조정교부금(세종특별	나. ----------

자치시와 제주특별자치도의 경우에는 대통령령으로 정하는 금액을 말한다), 같은 법 제29조의2에 따른 자치구 조정교부금, 「지방교육재정교부금법」 제11조제2항 및 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제14조제5항에 따른 시·도 교육비특별회계 전출금을 보전하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 장과 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도의 교육감에게 안분하여 납입한다.	---------- 대통령령으로 정하는 기준에 따라 행정안전부장관이 고시한 금액----------.
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
④ (생 략)	④ (현행과 같음)